

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 852/2555

ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน)

โดยธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าสมมติเป็นคู่ความแทน

โจทก์

นางจุฑาธิปพ์ ศรีวงษ์ชัยหรือศรีวงศ์ชัย

กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247

ป.พ.พ. มาตรา 700

สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เพียวกำหนดเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้และระยะเวลาการชำระหนี้ใหม่เท่านั้น ส่วนข้อตกลงอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามสัญญาเดิมและไม่มีข้อตกลงใดแสดงว่าโจทก์กับจำเลยมีเจตนาให้หนี้กู้ยืมตามสัญญาเดิมระงับแล้วมาบังคับกันใหม่ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จึงมิใช่การแปลงหนี้ใหม่

เมื่อสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ข้อ 4 ให้นำเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญากู้มาใช้บังคับ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้เงินและหนังสือกู้เงิน ข้อ 2 วรรคสามตกลงให้โจทก์เรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนถึงกำหนดได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิพักต้องชี้แจงให้ผู้ถูกราบ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้เงินกู้ได้ก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

โจทก์นำคดีมาฟ้องก็เป็นการใช้สิทธิของโจทก์เองโดยที่จำเลยที่ 1 มิได้ผิदनัด โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิदनัดได้ จำเลยที่ 1 คงรับผิดชำระเงินต้น พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปี แม้ปัญหานี้จำเลยที่ 1 จะมีได้ให้การต่อสู้ไว้ แต่เป็น ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึง หยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และ มาตรา 247

เมื่อสัญญาค้ำประกันการกู้เงิน ข้อ 1 มีข้อตกลงว่าจำเลยที่ 2 ยอมผูกพันรับผิด ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ และข้อ 3 มีข้อตกลงว่า "ธนาคารยอมผ่อนเวลาการ ชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยจะแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบหรือไม่ให้ทราบก็ตาม ผู้ค้ำ ประกันตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้นทุกครั้งไป และยังผูกพันรับผิดในฐานะผู้ค้ำ ประกันและลูกหนี้ร่วมอยู่ตลอดไป" แสดงว่าจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการกู้เงิน ตกลงยกเว้นบทบัญญัติตาม ป.พ.พ. มาตรา 700 วรรคหนึ่ง แม้โจทก์จะผ่อนเวลาให้ แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ก็ยังคงต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 885,580.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้น 879,760.01 บาท นับถัดจาก วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ให้ยึดที่ดินหนังสือ รับรองการทำประโยชน์เลขที่ 4566 และ 4569 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ ถ้า ไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทอื่นที่ยังไม่ได้วินิจฉัย แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นการแปลงหนี้ใหม่ทำให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระงับไปและจำเลยที่ 2 หลุดพ้นความรับผิดชอบหรือไม่ เห็นว่า สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จำเลยที่ 1 ยอมรับว่าได้ทำหนังสือสัญญากู้เงิน จำเลยที่ 1 ยังคงค้างชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย มีการตกลงเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้ โดยมีเงื่อนไขในการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท จะชำระหนี้ให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ และให้ถือว่าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ และไม่มีข้อความใดแสดงว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 มีเจตนาให้หนี้กู้ยืมเงินตามหนังสือสัญญากู้เงินระงับสิ้นไป แล้วมาบังคับกันใหม่ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ เป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 349 ดังที่จำเลยทั้งสองฎีกา สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นเพียงการ

กำหนดเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้และระยะเวลาการชำระหนี้ใหม่เท่านั้น เมื่อไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่อันทำให้หนี้เดิมระงับ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น และเมื่อสำนวนขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกา ทั้งโจทก์และจำเลยทั้งสองต่างนำพยานเข้ามาสืบในประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การจนเสร็จสิ้นกระแสความแล้ว เพื่อให้คดีต้องล่าช้า ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยคดีตามคำฟ้องและคำให้การของจำเลยทั้งสองไปคราวเดียวกัน โดยไม่ย่อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยเสียก่อน

ปัญหาต้องวินิจฉัยข้อสองว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ชำระเงินกู้คืนแก่โจทก์ โดยจำเลยที่ 1 ยังไม่ผิดนัดได้หรือไม่ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่าจำเลยที่ 1 ผิดนัดตามหนังสือสัญญากู้เงิน แต่จำเลยที่ 1 มาทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และยังมิได้ผิดนัด โดยจำเลยที่ 1 นำเงินมาผ่อนชำระหนี้แก่โจทก์ตลอดมาจนกระทั่งโจทก์นำคดีนี้มาฟ้อง เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว วันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 จำเลยที่ 1 ก็ยังคงนำเงิน 20,000 บาท มาชำระหนี้แก่โจทก์ ทั้งตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้โจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงกันให้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 แต่ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ข้อ 4 มีข้อตกลงว่า " เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ และให้ถือว่าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้เดิม " และหนังสือสัญญากู้เงิน ข้อ 2 วรรคสาม มีข้อตกลงว่า " แต่อย่างไรก็ดี แม้ก่อนถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ดังกล่าวมาแล้วก็ตาม ก็ไม่ตัดสิทธิธนาคารที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ฯลฯ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้กูทราบหรือไม่ก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมและขอปฏิบัติตามทุกประการโดยพลัน " เมื่อสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ข้อ 4 ให้นำเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญากู้มาใช้บังคับ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้เงิน และหนังสือกู้เงิน ข้อ 2 วรรคสาม ตกลงให้โจทก์เรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ก่อนถึงกำหนดได้ ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิพักต้อง

ชี้แจงให้ผู้ถูกรับ โຈທ໌ຈິງມີອຳນາຈຳພິຈຳເລີຍທີ່ 1 ຂ້າຮະເນີເງິນຖືໄດ້ກ່ອນ ຕຣບກຳເນີດເວລາຕາມສັນຍາປັບປຸງໂຄຣງສ້າງເນີ ແຕ່ທີ່ໂຈທ໌ຈິງຕິດຕອກເບີຍກັບຈຳເລີຍທີ່ 1 ໃນອັຕຣາຣ້ອຍລະ 15 ຕ່ອປີ ນັບຄັດຈາກວັນຟ້ອເປັນຕົ້ນໄປເນີ ເຖິງ ຕາມຣາຍກາ ເປີຍເປີຍເປີຍອັຕຣາດອກເບີຍ ໄດ້ຄວາມວ່າ ຂະໂຈທ໌ຈິງນຳຄີມາຟ້ອໂຈທ໌ຈິງຕິດຕອກເບີຍໃນ ອັຕຣາຣ້ອຍລະ 9.5 ຕ່ອປີ ແຕ່ໂຈທ໌ຈິງຄັດຕິດຕອກເບີຍອັຕຣາຟິດນັດກັບຈຳເລີຍທີ່ 1 ທັງທີ່ຂ້ອ ເຖິງຈິງຈາກພາຍເລີຍເລີຍຂອງໂຈທ໌ຈິງບໍ່ປາກກວ່ານັບແຕ່ວັນທີ່ຈຳເລີຍທີ່ 1 ທຳສັນຍາ ປັບປຸງໂຄຣງສ້າງເນີຕ່ອໂຈທ໌ຈິງແລ້ວ ຈຳເລີຍທີ່ 1 ຈະໄດ້ຟິດນັດຕ່ອໂຈທ໌ຈິງ ທີ່ໂຈທ໌ຈິງນຳຄີມາ ຟ້ອກໍເປັນກາໃຊ້ສິທິຂອງໂຈທ໌ຈິງເດີຍທີ່ຈຳເລີຍທີ່ 1 ມີໄດ້ຟິດນັດ ໂຈທ໌ຈິງບໍ່ມີສິທິຕິດ ດອກເບີຍຟິດນັດໄດ້ ຈຳເລີຍທີ່ 1 ຄຣັບຟິດຂ້າຮະເນີຕົ້ນແລະດອກເບີຍ 885,580.89 ບາ ຟ້ອມດອກເບີຍອັຕຣາຣ້ອຍລະ 9.5 ຕ່ອປີ ແມ່ນັບເນີຈຳເລີຍທີ່ 1 ຈະມີໄດ້ໃຫ້ກາຕ່ອສູ້ໄວ້ ແຕ່ ເປັນປັນຍາຂ້ອກກຳມາຍອັນເຖິງຄວາມສະບຣິຍະຣ້ອຍຂອງປະຊາຊນ ສາລກຳກິຈິງ ຍິຍຍກຳກິຈິງເນີຈິງເດີຍໄດ້ຕາມປະມວລກກຳມາຍວິຖິຟິຈາຣາຄວາມແພ່ງ ມາຕຣາ 142 (5) ປະກອບມາຕຣາ 246 ແລະມາຕຣາ 247 ແຕ່ດອກເບີຍທີ່ໂຈທ໌ຈິງຕິດໃຫ້ຕິດໄດ້ບໍ່ເກີນ ອັຕຣາດອກເບີຍຖືຍິມຂັ້ນຕຳບວກເນີ (MRL + 1) ຕາມປະກາສຂອງໂຈທ໌ຈິງ ແລະໃຫ້ເນີເງິນ 20,000 ບາ ທີ່ຈຳເລີຍທີ່ 1 ຂ້າຮະເນີວັນທີ່ 8 ພຸສຈິກາຍນ 2543 ມາຂ້າຮະດອກເບີຍແລະ ຕົ້ນເງິນດ້ວຍ

ປັນຍາວິນິຈິງຍາຂ້ອສຸດທ້າຍວ່າຈຳເລີຍທີ່ 2 ຕ້ອຣ່ວມກັບຈຳເລີຍທີ່ 1 ຣັບຟິດຂ້າຮະເນີ ຕາມສັນຍາຄ້ຳປະກັນແກ່ໂຈທ໌ຈິງບໍ່ ເຖິງ ທີ່ຈຳເລີຍທັງສອງອ້າງວ່າ ຈຳເລີຍທີ່ 2 ຂ້າ ທຳສັນຍາຄ້ຳປະກັນແກ່ເຜີຍຄ້ຳປະກັນເດີມນັບແຕ່ວັນທີ່ 8 ຣັນວາຄມ 2537 ໂດຍມີກຳເນີດ ເວລາ 3 ປີ ແຕ່ພາຍເລີຍເລີຍທີ່ຈຳເລີຍທີ່ 2 ນຳສິບບໍ່ປາກກວ່າກ່ອນທີ່ຈຳເລີຍທີ່ 2 ຈະຂ້າ ມາທຳສັນຍາຄ້ຳປະກັນກາກຳ ຈະໄດ້ມີບຣິຊັດສວນຂວັຍຮາກແກ້ວ ຈຳກັດ ຫຼືບຣິຊັດໃນ ເຣືອຂອງບຣິຊັດສວນຂວັຍຮາກແກ້ວ ຈຳກັດ ຂ້າທຳສັນຍາຄ້ຳປະກັນເນີຂອງຈຳເລີຍທີ່ 1 ກ່ອນຈຳເລີຍທີ່ 2 ຕາມທີ່ຈຳເລີຍທີ່ 2 ອ້າງ ຈິງບໍ່ອາຈຳພິງໄດ້ວ່າຈຳເລີຍທີ່ 2 ທຳສັນຍາຄ້ຳ ປະກັນຕ່ອເນີຍກັບເຜີຍຄ້ຳປະກັນຣາຍເດີມຕາມທີ່ຈຳເລີຍທີ່ 2 ອ້າງ ເມີສັນຍາຄ້ຳປະກັນກາ

กู้เงิน ข้อ 1 มีข้อตกลงว่าจำเลยที่ 2 ยอมผูกพันรับผิดชอบในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ และข้อ 3 มีข้อตกลงว่า " ธนาคารยอมผ่อนเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยจะแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบหรือไม่ให้ทราบก็ตาม ผู้ค้ำประกันตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้นทุกครั้งที่ไป และยังผูกพันรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันและลูกหนี้ร่วมอยู่ตลอดไป" แสดงว่าจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการกู้เงิน ข้อ 3 ตกลงยกเว้นบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700 วรรคหนึ่ง แม้โจทก์จะผ่อนเวลาให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ก็ยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน แก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 885,580.89 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.5 ต่อปี แต่ทั้งนี้มิให้เกินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำบวกหนึ่ง(MLR + 1) ตามประกาศโจทก์ ของต้นเงิน 879,760.01 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 6 ตุลาคม 2543) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้นำเงิน 20,000 บาท ที่จำเลยที่ 1 นำมาชำระวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 มาชำระดอกเบี้ยและต้นเงินด้วยหากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ให้ยึดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 4566 และ 4569 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ ถ้าไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้รวม 9,000 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(วีระชาติ เอี่ยมประไพ-สมชาย พันธุมะโอภาส-กิริติ กาญจนรินทร์)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายไชยรงค์ คงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ886/2545

ต้น

หมายเหตุ